

0003078-79.2021.8.26.0191

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

GILMAR DA CRUZ BENEVENUTTI

Data da audiência:

26/05/2022 às 14:00h

Aos 26 de maio de 2022, às 14:00h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos - Proc. n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, ., Jardim Vista Alegre - CEP 08531-100, Fone: (11) 4506-1435, Ferraz de Vasconcelos-SP - E-mail: ferraz2@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n.º:

0003078-79.2021.8.26.0191

Classe Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

GILMAR DA CRUZ BENEVENUTTI

Data da audiência:

26/05/2022 às 14:00h

Aos 26 de maio de 2022, às 14:00h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos - Proc. n.º 0003078-79.2021.8.26.0191 - Dia 26/05/2022 às 14:00h", sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Representante do Ministério Público Dra. Flavia Flores Rigolo, da Defensora Pública Dra. Gabriela Mosciaro Pádua, do acusado Gilmar da Cruz Benevenuto e das testemunhas ANDERSON PEREIRA MAIA, Alexandre Castilho Guimarães e Peterson da Silva. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e sua defensora conversa privativa. A seguir, com o ingresso do magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, as testemunhas, arroladas pela acusação e defesa, PETERSON DA SILVA, Brasileiro, RG 33360054, Rua Maria de Lourdes Ninck, 08, Jardim Oseias Genuino - CEP 08532-469, Ferraz de Vasconcelos-SP ANDERSON PEREIRA MAIA, Brasileiro, Casado, Policial Civil (Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos), de cor Branco, natural de São Paulo-SP, Rua David de

Rogatis, 49, Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, Parque Dourado - CEP 08527-140, Ferraz de Vasconcelos-SP

ALEXANDRE CASTILHO GUIMARÃES, Brasileiro, Casado, Policial Civil, natural de Suzano-SP, Rua David de Rogatis, 49, Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos 1CL, Parque Dourado - CEP 08527-140, Ferraz de Vasconcelos-SP

Em seguida, interrogou-se o réu,

GILMAR DA CRUZ BENEVENUTTI, Brasileiro, Companheiro, Porteiro, RG 33.486.444, pai Marcio Benevenutti, mãe Ana da Cruz Benevenutti, Nascido/Nascida 30/08/1980, de cor Branco, natural de Pitanga - PR, com endereço à Rua Maria de Lourdes Ninck, 10, Jardim Oséas Genuíno, CEP 08532-469, Ferraz de Vasconcelos - SP

A seguir foi dada a palavra o(a) i.Representante do Ministério Público e a i.Defensora do réu para alegações finais, conforme gravação. A gravação foi realizada por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada diretamente nos autos. Nos termos da Lei n.º 11.419/06 e da Lei n.º 11.719/08, os depoimentos foram gravados em áudio e vídeo. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, nos termos do § 2º, do art. 405 do CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força da Lei. Na sequência, pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas DECRETO o encerramento da instrução. Segue sentença: "Vistos. GILMAR DA CRUZ BENEVENUTTI, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo. 69 do Código Penal, isto porque em 19/09/2017, em horário e lugar indicados na inicial, em comum acordo com Marcos Alexandre e Alan Ribeiro Mendes, transportava e guardava, para fins de tráfico ilícito, 128 frascos de "lança perfume". Em 23/06/2017 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 91/93). Determinada a notificação do acusado (fl. 92) e cumprida (fl. 104), foi apresentada defesa prévia às fls. 153/154. Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 155/157). Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de testemunhas e o réu foi interrogado. Em alegações finais tanto o Ministério Público quanto a Defesa requereram a absolvição do réu por insuficiência probatória. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva deve ser julgada improcedente. A materialidade ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.09 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 54/55. Contudo, a prova produzida em juízo não demonstrou de forma efetiva qualquer liame entre o réu e os entorpecentes apreendidos, razão pela qual a autoria restou incerta. Os agentes policiais ouvidos em juízo relataram que estavam em operação no local dos fatos em razão da distribuição de drogas, quando, após ficarem em campana, visualizaram um indivíduo deixando uma residência com uma sacola e indo em direção a outro local, retornando posteriormente e novamente saindo da mesma forma, dando nítida impressão de que estaria carregando drogas para abastecer alguns pontos ali conhecidos. Decidiram por aborda-lo e localizaram na residência de onde ele saía o entorpecente apreendido. Contudo, os agentes não esclareceram de forma precisa qual teria sido a participação do réu na dinâmica dos fatos, ou porque recaíram suspeitas sob ele de que estaria atuando com olheiro. Os relatos foram demasiadamente vagos, no sentido de que o réu e outra pessoa estavam em um bar e se levantaram, indo cada um para uma esquina no momento em que o sujeito que estaria levando as drogas saía da residência. A outra testemunha, Petterson, primo de criação do acusado, não presenciou os fatos, tendo sido alertado apenas quando o réu já havia sido abordado e estava na viatura de polícia. Afirmou que desconhece qualquer envolvimento do primo com drogas, que sua tia (mãe do réu), tinha ficado muito nervosa no dia ao ver se filho sendo preso. Em seu interrogatório em juízo, assim como o fez em solo policial, o réu negou peremptoriamente a prática delitiva. Afirmou que não tinha nenhum envolvimento com a pessoa de nome Marcos (Cacá), que seria um morador de rua que sua mãe havia deixado apenas dormir em um quintal de sua casa. Como se vê, o conjunto probatório é absolutamente insuficiente a sustentar um decreto condenatório pelos crimes imputados ao réu, o que, inclusive, levou o próprio órgão acusatório, dominus litis, a pugnar por sua absolvição. O réu não possui antecedentes, não manifestou resistência ou tentativa de fuga. Diante tais circunstâncias, a caracterizar um quadro probatório frágil, a absolvição do

réu é medida que se impõe como corolário do princípio in dubio pro reo. Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES - Apreensão de crack, cocaína, maconha, 01 cartucho de calibre 7.65 e 01 carregador de pistola na casa vizinha, dentro da casinha do cachorro - Apreensão de 01 porção de maconha e 04 cartuchos de calibre 32 na residência do réu - Quadro probatório que não traz a certeza necessária quanto à propriedade das drogas e das munições apreendidas - Residência vizinha com acesso irrestrito de terceiros - Operação policial para cumprimento de mandado de prisão temporária - Ausência de elementos outros - Depoimentos de policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Policiais que não imputam o tráfico ao réu - Propriedade duvidosa - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido (voto n. 35888)." (TJSP; Apelação 0019501-82.2016.8.26.0032; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018); "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Condenação pretendida pelo 'parquet'. Impossibilidade de impor édito condenatório. Investigação que não logrou êxito em reunir provas contra o apelado. Conjunto probatório extremamente frágil. Conflito insuperável de duas versões plausíveis. Consagração do princípio do 'in dubio pro reo'. Absolvição mantida - Apelo Ministerial não provido." (TJSP; Apelação 0062726-35.2015.8.26.0050; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro: 16/02/2017); "APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição por insuficiência probatória. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Insurgência da acusação. Recurso ministerial objetivando a procedência da ação. Irresignação não acolhida. Conjunto probatório frágil. Inexistência de prova contundente acerca da traficância. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação 0000570-56.2015.8.26.0229; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017). Ante o exposto, e por todo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver GILMAR DA CRUZ BENEVENUTTI, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado. Publicada em audiências, saem as partes intimadas. Comunique-se." Nada mais. Lido e achado conforme. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ). Eu, Adriana de Moraes Veloso, escrevente técnico judiciário digitei.

MM.Juiz: - assinatura digital -